

1500177-36.2021.8.26.0653

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 29/07/2022

... materialidade e autoria do delito de tráfico, estando plenamente comprovado que o réu vendeu uma pedra de crack ao usuário Rubens.

Ressalto, ainda, que a pequena quantidade de droga não é, por si só, causa suficiente para descaracterizar a prática do tráfico, crime que admite a venda de uma única porção de droga, desde que demonstrado o intuito de traficância.

Portanto, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni, nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500177-36.2021.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500177-36.2021.8.26.0653

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2067249/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 16678426 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 249/21/708 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 2067249 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 42/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

MAIQUEL TEROR DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

MAIQUEL TEROR DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 09 de março de 2021, por volta das 16h46, na Rua Capitão Gabriel Ribeiro, 314, Centro, nesta cidade e comarca, vendeu, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de pedra de crack, pesando cerca de 0,1g (um decigrama), sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Narra a denúncia que a polícia militar recebeu denúncia anônima informando que o morador da residência de numeral 314 situado na Rua Capitão Gabriel Ribeiro estava

comercializando ilicitamente drogas. Diante disso, policiais militares deslocaram-se para o local apontado e lá permaneceram em campanha, vigiando o lugar. Em dado momento, um usuário de drogas (posteriormente identificado como Rubens dos Santos Vieira), aproximou-se da residência e foi atendido por Maiquel Teror dos Santos, sendo que o denunciado entregou a pedra de crack para o usuário e este pagou pela droga, deixando o local. Toda a ação foi filmada pelos policiais militares. Os agentes seguiram Rubens dos Santos Vieira e, ao tentarem abordá-lo este entrou na sua casa e foi seguido pelos policiais. Ele foi revistado e nada de ilícito localizado, contudo, em cima de uma mesa foi localizada 01 (uma) pedra de crack, devidamente embalada em invólucro plástico. Indagado a respeito da droga, Rubens afirmou que comprou aquela droga de Maiquel e, destinava-se para seu consumo pessoal (vide depoimento de fls. 07). Diante daquelas informações, os policiais militares dirigiram-se até a residência de Maiquel que, ao avistar a viatura, correu para os fundos da casa. Com a devida autorização da genitora do denunciado, adentraram na residência e realizaram as buscas, sendo que nada de ilícito foi localizado. Maiquel foi submetido à busca pessoal e em seu poder foi localizada a quantia de R\$ 30,00.

Regularmente notificado (fls. 136), o réu apresentou defesa preliminar (fls. 137/138) e a denúncia foi recebida (fls. 143/145), prosseguindo-se com regular citação e intimação (fls. 158).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas. O réu não foi interrogado, pois foi decretada a sua revelia (fls. 169).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado, nos termos da denúncia, e a Defesa, por sua vez, sustentou a ausência de provas suficientes para a condenação, pleiteando a absolvição (fls. 169).

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva procede, eis que a materialidade e autoria restaram seguramente demonstradas, conforme se extrai do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/03), do boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 11/13), do auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 16), do laudo de exame toxicológico (fls. 98/100) e, ainda, da prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia, o réu permaneceu em silêncio (fls. 09).

Em juízo, o réu não foi interrogado, pois, apesar de devidamente citado e intimado para a audiência de instrução (fls. 158), não compareceu ao ato, sendo decretada a revelia (fls. 169).

De outra parte, Arthur de Oliveira Thomaz, policial militar, disse que tinham denúncias de que na residência ocorria o tráfico de drogas e os usuários adquiriam os entorpecentes por cima do muro, que é baixo. No dia dos fatos, posicionaram a viatura de maneira estratégica para não serem percebidos e visualizaram quando Rubens se aproximou da residência fez uma transação com o réu. Rubens se afastou e foi abordado. Quando seria abordado, correu para dentro da residência. Abordaram-no dentro de sua casa. Na mesa de centro da sala localizaram uma pedra de crack. Ele confessou ter comprado de Maycon por R\$ 5,00. Retornaram à residência do réu, que, ao avistar a viatura, correu ao fundo da residência. A mãe do réu autorizou a entrada da equipe. Não localizaram nada de ilícito. Com o réu, encontraram R\$ 30,00, sendo uma nota de vinte e duas de cinco. Não teve nenhuma dúvida de que o réu entregou a droga ao usuário.

Rubens dos Santos Vieira disse que comprava crack, maconha e cocaína do réu e ia fumar em sua casa. Na casa do réu há um fumódromo. Depois de comprar uma pedra por cinco reais, foi para sua casa e os policiais o flagraram. Foi à Delegacia e assinou um 28. O réu deixa as pessoas fazerem uso de drogas na casa dele até elas gastarem todo o seu dinheiro.

Como se vê, o testemunho do policial militar é harmônico com as declarações prestadas em sede policial e encontra completo respaldo na prova coligida aos autos, notadamente no relato da testemunha Rubens.

Com efeito, tem-se proclamado de forma reiterada que a circunstância de a testemunha ser policial não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de

sua palavra. Aliás, o Colendo Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento nesse sentido ao decidir que “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (HC.nº. 74.608- 0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

De fato, não se pode presumir que as ações dos policiais, investidos pelo Estado em função de vigilância, repressão e investigação, tenham por destinação a incriminação de cidadãos inocentes.

Para afastar o valor do testemunho de policiais, seria preciso a existência de indícios mínimos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub judice, no qual a prova colhida não revela nenhum traço de irregularidade na conduta policial.

Além disso, o réu não demonstrou um só motivo pelo qual estivesse sendo acusado injustamente. Ao contrário, sequer quis prestar sua versão a respeito dos fatos, tornando-se revel.

Diante disso, as circunstâncias que envolveram a prisão em flagrante não deixam dúvidas de que a pedra de crack apreendida com o usuário foi vendida pelo réu, já que os policiais militares visualizaram o exato momento em que se realizou a transação de venda. Além disso, o comprador admitiu, em juízo, ter adquirido aquela droga do réu pelo valor de R\$ 5,00, o que é condizente com as notas de R\$ 5,00 encontradas em poder do acusado no momento da prisão.

Sendo assim, no caso sub judice, não pairam dúvidas acerca da materialidade e autoria do delito de tráfico, estando plenamente comprovado que o réu vendeu uma pedra de crack ao usuário Rubens.

Ressalto, ainda, que a pequena quantidade de droga não é, por si só, causa suficiente para descaracterizar a prática do tráfico, crime que admite a venda de uma única porção de droga, desde que demonstrado o intuito de traficância.

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida segura e absolutamente suficiente para a condenação, nos exatos termos pleiteados na denúncia.

Resta aplicar a sanção.

Ao estabelecer a pena-base, de acordo com as disposições da Lei n. 11.343/2006 e do Código Penal, verifico que o réu possui péssimos antecedentes, conforme certidão de fls. 35/42 (proc. 0000268-09.2015.8.26.0623, 0001360-97.2013.8.26.0653, 0004122-23.2012.8.26.0653, 0004330-41.2011.8.26.0653, 3002890-85.2013.8.26.0653), razão pela qual, observando a proporcionalidade, fixo a pena-base em 1/3 (um terço) acima do mínimo legal, perfazendo 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Prosseguindo, constato a presença da circunstância agravante prevista no artigo 61, I do Código Penal, eis que o acusado é reincidente específico, conforme certidão de fls. 35/42 (proc. 1500787-15.2018.8.26.0360, 1502428-95.2019.8.26.0653, 0000581-98.202.8.26.0653). Diante da multirreincidência, majoro a pena-base em 1/4 (um quarto), totalizando 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, sanção que torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena.

Ressalto que a inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 se dá em razão da reincidência do acusado.

De acordo com a situação econômica do réu, o valor de cada dia-multa fica estabelecido no mínimo legal.

Diante da quantidade de pena aplicada, bem como das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da multirreincidência do acusado, fixo o regime fechado para início do cumprimento de pena.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão

punitiva, e assim o faço para, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, CONDENAR MAIQUEL TEROR DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa, com valor unitário mínimo.

O réu poderá recorrer desta sentença em liberdade, se por outro motivo não estiver preso.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias.

P.R.I.C.

Vargem Grande do Sul, 27 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA